

RECURSO CÍVEL Nº 5100015-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: Marcio Luis Barros Curay (Autor)

RECORRIDO: União - Fazenda Nacional (Réu)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA" E "FOLGA QUARENTENA STAND BY". VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. "CURSO", "DIF. CURSO", "INDENIZAÇÃO TRABALHO ONSHORE", "DIAS EXTRAS A BORDO", "DIAS DE QUARENTENA" E "QUARENTENA RETROATIVA". VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de imposto de renda sobre as rubricas "folga quarentena stand by retroativa" e "folga quarentena stand by", tendo em vista o seu caráter indenizatório, bem como para condenar a União/Fazenda Nacional à restituição, em favor do recorrente, dos valores descontados indevidamente a tal título, observada a prescrição quinquenal. Custas recolhidas [evento 15, COMP3], e sem condenação em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5100015-77.2024.4.02.5101

510015531569 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5100015-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: Marcio Luis Barros Curay (Autor)

RECORRIDO: União - Fazenda Nacional (Réu)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante [evento 15, RECLNO1] em razão da sentença [evento 9, SENT1] de parcial procedência do pleito de exclusão das verbas de "folga indenizada" e "dif. folga indenizada" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da União/Fazenda Nacional à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, o ora recorrente sustenta a tese de que a rubrica "curso", "dif. curso", "indenização trabalho onshore", "dias extras a bordo", "dias de quarentena", "quarentena retroativa", "folga quarentena stand by retroativa" e "folga quarentena stand by", referentes às quantias recebidas como contraprestação dos dias efetivamente trabalhados, ainda que em momentos de folga, têm caráter indenizatório, e que, portanto, sobre tais valores não deveria incidir Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 20, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [evento 10 e evento 15, RECLNO1]. Custas recolhidas em [evento 15, COMP3].

Na sentença ora recorrida foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "folga indenizada" e "dif.folga indenizada", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "curso", "dif. curso", "indenização trabalho onshore", "dias extras a bordo", "dias de quarentena", "quarentena retroativa", "folga quarentena stand by retroativa" e "folga quarentena stand by", julgadas improcedentes na sentença ora recorrida, com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, OUT6] e acordo coletivo de [evento 1, OUT16].

As rubricas "folga quarentena stand by retroativa" e "folga quarentena stand by", consistem em compensação indenizatória pelo período em permanência de espera pelo chamado para o serviço a qualquer momento, como previsto no artigo 244, § 2º, da CLT.

Tais rubricas são pagas pelo empregador ao empregado durante os períodos em que este estaria apto para o embarque (portanto, antes do expediente) ou desembarque (portanto, após o expediente), mas que, por medida excepcional de saúde pública, foi compelido a permanecer em isolamento, tendo seu período de folga suprimido, ainda que parcialmente. Tem, portanto, caráter indenizatório, já que busca compensar uma folga suprimida do empregado, e por este motivo é isenta do imposto de renda.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta 6ª Turma Recursal, nos termos dos julgados abaixo citado:

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO **PARA ESTENDER A DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA SOBRE "FOLGA QUARENTENA STAND BY" E FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA** E CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (grifei)*

(Processo 5006657-47.2023.4.02.5116, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

No mesmo sentido, decidiram a 7ª e a 8ª Turmas Recursais:

*TRIBUTÁRIO - UNIÃO - IR INCIDENTE SOBRE FOLGAS INDENIZADAS - FOLGAS INDENIZADAS APRESENTAM NATUREZA INDENIZATÓRIA, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TNU, NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 028005-67.2016.4.04.7200/SC - FIRMADA A TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS" - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - CONDENAÇÃO RESTRITA ÀS VERBAS "FOLGA TRABALHADA", "DOBRA" E "**FOLGA QUARENTENA**" - SENTENÇA MANTIDA. (grifei)*

(Processo 5004706-51.2023.4.02.5105, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SETOR COM ATIVIDADE ININTERMITENTE. PANDEMIA COVID. NECESSIDADE DE QUARENTENA DOS FUNCIONÁRIOS EM HOTEL. FOLGA QUARENTENA. FOLGA QUARENTENA STAND BY.

- Comprovado o pagamento de verba relacionada a necessidade de realização de quarentena com rubrica própria evidencia-se que a rubrica folga quarentena e folga quarentena stand by são indenizatórias.

(Processo 5012616-93.2023.4.02.5117, julgado em 20/08/2024, Rel. Juíza Federal DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA)

Portanto, considerada a natureza indenizatória de tais verbas, não deve sobre elas incidir imposto de renda, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Noutro giro, quanto às rubricas "curso" e "dif curso", também recebidas pelo demandante, estas não possuem caráter indenizatório, pois consistem em verbas remuneratórias acrescidas ao salário do empregado, correspondentes aos períodos de realização de cursos preparatórios para as atividades profissionais. Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, que passou a adotar o entendimento de conferir natureza remuneratória à referida rubrica, como verificado no processo 5000509-83.2024.4.02.5116, julgado em 13/11/2024, *in verbis*:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDAÇÃO PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTO COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA UNIÃO, reformando parcialmente a sentença a quo para julgar improcedente o pedido autoral quanto não-incidência do imposto de renda sobre a verba "curso/treinamento offshore", "dif curso/treinamento", "dobras", "dobra offshore", "dobra offshore mês anterior", "dobra offshore wo 9230-160", nos termos do voto da relatora.

Ademais, quanto à rubrica "indenização trabalho onshore", também recebida pela demandante, não há nos autos nenhuma indicação quanto ao seu fato gerador, tampouco comprovação da sua natureza indenizatória; na verdade, apesar de constar do acordo coletivo de [evento 1, OUT16] a previsão do pagamento de diversos adicionais e benefícios ao trabalhador "onshore", os quais, por liberalidade do empregador, constituem caráter eminentemente remuneratório, não há nenhuma indicação explícita ao pagamento de tal rubrica como similar à folga indenizada, como sugere o recorrente, de modo que, sobre tal verba, deverá incidir o imposto de renda.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, nos termos da decisão ementada abaixo, *in verbis*:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. verbas DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO PESSOAL. RESSALVA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

*(...) A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente à rubrica "dobra", com a ressalva do entendimento pessoal desta relatora, **bem como para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "indenização trabalho onshore", "dias extras a bordo", "dias de quarentena", "quarentena retroativa" e "cursos / curso técnico", tendo em vista o seu caráter remuneratório.** Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a). (Grifei)*

(Processo 5013572-97.2023.4.02.5121, julgado em 19/06/2024, Rel. Juíza Federal KARLA NANJI GRANDO)

Por fim, quanto às rubricas "dias extras a bordo", "dias de quarentena", "indenização trabalho onshore" e "quarentena retroativa", também recebidas pelo demandante, estas não possuem caráter indenizatório, pois consistem em verbas remuneratórias acrescidas ao salário do empregado, respectivamente correspondentes aos dias em que o trabalhador permaneceu embarcado além do tempo usual, dias em que esteve em isolamento pré ou pós embarque e dias em que trabalhou em período de descanso. Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

Com relação a este tema, ressalto que a Turma Regional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF nº 5016322-98.2024.4.02.5101, sessão de 21/10/2024, entendeu pelo caráter remuneratório das rubricas "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa". A conferir:

*INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, **DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.** CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5% E CURSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À RUBRICA FOLGA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.*

(...) a Egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, (...) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao incidente, reformando o Acórdão combatido (...) para julgar improcedente o pleito autoral no tocante às rubricas "dobra", "dobra 140,5%", "dobra de escala", "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa", tendo em vista o seu caráter remuneratório, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, que passou a adotar o entendimento de conferir natureza remuneratória à referida rubrica, como verificado no processo 5005370-49.2023.4.02.5116, julgado em 03/04/2024, *in verbis*:

*TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. RUBRICAS DE "DOBRA", "DOBRA AIR LOCK", "**DIAS EXTRAS A BORDO**", "**DIAS DE QUARENTENA**" E "CURSO". ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.*

Assim, a sentença recorrida deve pontualmente reformada, para assegurar ao demandante a não incidência de imposto de renda sobre as rubricas "folga quarentena stand by retroativa" e "folga quarentena stand by", tendo em vista o seu caráter indenizatório, bem como para condenar a União/Fazenda Nacional à restituição dos valores descontados indevidamente a tal título, observado o prazo prescricional quinquenal, a contar da data do ajuizamento da ação.

Nessas condições, voto por **conhecer e dar parcial provimento** ao recurso interposto, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de imposto de renda sobre as rubricas "folga quarentena stand by retroativa" e "folga quarentena stand by", tendo em vista o seu caráter indenizatório, bem como para condenar a União/Fazenda Nacional à restituição, em favor do recorrente, dos valores descontados indevidamente a tal título, observada a prescrição quinquenal. Custas recolhidas [evento 15, COMP3], e sem condenação em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**